

Der polnische Dissident Rafal Gawel erhält in Norwegen politisches Asyl, weil er sich in seiner Heimat verfolgt sieht. Der Fall erregt weltweit Aufsehen. Doch s....

Der polnische Dissident Rafal Gawel erhält in Norwegen politisches Asyl, weil er sich in seiner Heimat verfolgt sieht. Der Fall erregt weltweit Aufsehen. Doch stimmt seine Geschichte?

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

20. Mai 2021

Copyright 2021 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: VERBRECHEN;Der polnische Dissident Rafal Gawel erhält in Norwegen politisches Asyl, weil er sich in seiner Heimat verfolgt sieht. Der Fall erregt weltweit Aufsehen. Doch stimmt seine Geschichte?; S. 18; Ausg. 21

Length: 2470 words

Byline: Paul J. Hildebrandt

Body

VON PAUL J. HILDEBRANDT

Am letzten Tag des Jahres 2018 steigt Rafal Gawel mit Frau und Kind ins Auto und flieht über die polnische Grenze in den Westen. Das Paar hat keine Pässe bei sich und nur das nötigste Gepäck im Kofferraum. Sie reisen über Deutschland nach Norwegen. Dort, in Oslo, beantragen sie Asyl.

In Polen ist Gawel ein bekannter politischer Aktivist. Mehr als eine Viertelmillion Menschen folgen bei Facebook seiner Organisation, dem »Zentrum zur Überwachung von rassistischem und fremdenfeindlichem Verhalten«. Für den liberalen Teil der polnischen Gesellschaft ist Gawel eine Art Held, der sich gegen den wachsenden Rassismus im Land stemmt. Für die polnischen Behörden ist er eine Hassfigur.

Lange wird Rafal Gawels Antrag von den norwegischen Behörden bearbeitet, dann, im September 2020, erhält er politisches Asyl in Norwegen der Fall sorgt weltweit für Aufsehen: Ein EU-Bürger, der in Polen nicht sicher vor seinem eigenen Staat ist!

Rafal Gawel wird seit seiner Flucht in Polen polizeilich gesucht. Ihm wird vorgeworfen, sich über Jahre hinweg auf Kosten anderer bereichert zu haben. Er soll Firmen unter falschem Namen gegründet, Papiere gefälscht und Rechnungen nicht bezahlt haben. Kurzum: Gawel, glauben Ermittler, sei ein Abzocker, ein Betrüger. In Norwegen erklärt Gawel, die Urteile gegen ihn seien politisch motiviert, er habe kein faires Verfahren erhalten, die Regierung wolle ihn mundtot machen.

Seit dem Machtwechsel im Jahr 2015 treibt die konservative PiS-Regierung eine hochumstrittene grundlegende Justizreform voran, die von vielen Ländern scharf kritisiert wird. Norwegen belässt es nicht bei Worten: Im Februar 2020 zieht sich das Land aus der Förderung eines europäischen Justizprogramms zurück mit der Begründung, polnische Gerichte seien nicht mehr unabhängig. Norwegen sendet damit ein dramatisches Signal: Das EU-Mitglied Polen kann nicht länger als sicherer Rechtsstaat gelten.

Der polnische Dissident Rafal Gawel erhält in Norwegen politisches Asyl, weil er sich in seiner Heimat verfolgt sieht. Der Fall erregt weltweit Aufsehen. Doch s....

Doch ist Rafal Gawel wirklich das politische Opfer, als das er sich darstellt?

Der Fall ist viel komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Denn Gawel hatte schon früher Ärger mit Behörden, erstmals verurteilt wegen Betrugs wurde er im Jahr 2016, also noch vor dem Abschluss der polnischen Justizreform. Haben die Norweger dem falschen Mann Asyl gewährt?

Um die Geschichte zu verstehen, muss man zurück ins Jahr 2013 gehen, in die Stadt Bialystok ganz im Osten Polens, kurz vor der weißrussischen Grenze. Damals entspinnt sich ein Konflikt, der die heutige gesellschaftliche Spaltung in Polen veranschaulicht. Rafal Gawel leitet zu der Zeit gemeinsam mit seinem Freund Konrad Dulkowski ein kleines alternatives Theater, das Drei-Flüsse-Theater am Rande der Altstadt. Die beiden Freunde schreiben viele Stücke selbst, die Schauspieler sind Laien, nur etwa 80 Zuschauer finden Platz. Das politische Klima beginnt im Land und in Bialystok unangenehm zu werden, da ultrakonservative Gruppen überall an Einfluss gewinnen. In Bialystok wird die Wohnung eines Tschetschenen angezündet, ein schwules Pärchen wird von rechten Aktivisten in einem Café geoutet, überall in der Stadt prangen Hakenkreuze und rechtsradikale Sprüche an den Hauswänden.

Dulkowski und Gawel beginnen eine Gegenkampagne: »Übermalt das Böse«. Sie rufen die Bevölkerung dazu auf, rechte Schmierereien an die Behörden zu melden, um sie entfernen zu lassen. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen den Rechtsruck. Für diese Aktion werden sie mehrfach ausgezeichnet, Fernsehsender und Zeitungen berichten über sie. Es ist der Beginn ihrer Aktivistenkarriere. Einflussreiche Bialystoker hingegen kritisieren diese Kampagne heftig, darunter auch Staatsanwälte und Richter. Sie erklären, Gawel ziehe den Namen der Stadt in den Schmutz und schädige die Tourismusbranche schädigen.

Und der Konflikt spitzt sich weiter zu: Im Juni 2013 deckt Gawel auf, dass Staatsanwälte mehrmals Ermittlungen gegen rechte Gruppen wegen Hakenkreuz-Schmierereien eingestellt hatten. Und das mit einer bizarren Begründung: Das Hakenkreuz sei kein faschistisches Zeichen, sondern ein uraltes Hindu-Symbol des Glücks und das Sprühen deshalb kein Straftatbestand. Nun berichten Medien aus Deutschland, Israel und den Vereinigten Staaten über den Fall, es ist ein internationaler Skandal. Der oberste Staatsanwalt Polens leitet Ermittlungen ein, schließlich muss der zuständige Staatsanwalt in Bialystok gehen.

Im Januar 2014, das belegen Gerichtsakten, beginnt die Staatsanwaltschaft von Bialystok, ihrerseits gegen Gawel zu ermitteln. In dieser Zeit kursiert ein offener Brief, den auch einige Staatsanwälte unterschrieben haben. Darin steht, man müsse sich gegen die mediale Schmutzkampagne zur Wehr setzen. Noch Jahre später wird Gawel sich auf diesen Moment berufen, er wird erklären: Mit diesen Ermittlungen habe sich die Staatsanwaltschaft an ihm rächen wollen, dies sei also ein politisch motiviertes Verfahren.

Gefördert von zwei internationalen Stiftungen, gründen er und Dulkowski das »Zentrum zur Überwachung von rassistischem und fremdenfeindlichem Verhalten«. Auf ihrer Website sammeln sie rassistisch motivierte Übergriffe, antisemitische Auslassungen bekannter Persönlichkeiten und homophobe Attacken, die sie dann der Staatsanwaltschaft melden. Nach eigenen Angaben sind es mehrere Hundert Anzeigen im Jahr, die sie erstatten. Außerdem führen sie in ihrem Theater nun explizit politische Stücke auf und geraten dadurch ins Blickfeld rechter Gruppen. Als sie im Juni 2014 das antikatholische Stück *Gólgota Picnic* inszenieren, demonstrieren Hunderte wütende Menschen vor dem Theater, angeführt von der rechtsextremen Allpolnischen Jugend. Deren Anführer Adam Andruszkiewicz erklärt daraufhin gegenüber einem polnischen Journalisten, Gawel und Dulkowski seien Feinde des polnischen Volkes, später kursiert das Gerücht, er habe die beiden auf eine Todesliste setzen lassen.

Im November 2014 erhebt die Staatsanwaltschaft Bialystok Anklage gegen Gawel wegen Betrugs. Sie lässt seine Konten sperren und schließt das Theater. Gawel und Dulkowski entschließen sich, Bialystok zu verlassen.

Nur wenige Monate darauf eröffnen sie ihr Theater erneut, dieses Mal in Warschau. Eingeladen vom Bürgermeister der Stadt, dürfen sie ein altes Kino übernehmen. In dem liberalen Viertel wehen Regenbogenflaggen, und in die Cafés drängt sich die urbane Mittelschicht. Es ist so etwas wie der Gegenentwurf zum konservativen Bialystok. Sie erhalten erneut Stipendien und günstige Kredite von internationalen Stiftungen, liberale Politiker zeigen sich im Theater, die politisch scharfen Stücke werden gefeiert.

Der polnische Dissident Rafal Gawel erhält in Norwegen politisches Asyl, weil er sich in seiner Heimat verfolgt sieht. Der Fall erregt weltweit Aufsehen. Doch s....

Doch Warschau ist nicht Polen: 2015 gewinnt die konservative PiS-Partei die Wahlen und krepelt die Justiz im Land grundsätzlich um. Der Justizminister wird zum obersten Staatsanwalt berufen, die Gewaltentrennung ist damit praktisch aufgehoben, im ganzen Land werden unliebsame Richter in den Ruhestand versetzt, eine neue Gerichtskammer führt Disziplinarverfahren gegen Richter und Rechtsanwälte durch. In den folgenden Jahren werden Hunderte Juristen mit Verfahren überzogen, viele von ihnen verlieren die Zulassung.

Im Juni 2016 verurteilt ein Gericht in Bialystok Rafal Gawel schließlich zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren. Das Gericht erklärt in der Urteilsbegründung, Gawel sei ein notorischer Betrüger, er habe über Jahre hinweg bewusst sehr viele Menschen geschädigt. Seine Anwältin legt Revision ein; das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Vieles scheint an diesem Prozess fragwürdig, allem voran die Frage: Kann es Zufall sein, dass die Staatsanwaltschaft direkt nach dem Konflikt mit Gawel die Ermittlungen gegen ihn aufnimmt, wegen angeblicher Delikte, die teils schon viele Jahre zurückliegen? Die Zeitung *Gazeta Wyborcza* titelt: »Groteskes Theater der Staatsanwaltschaft in Bialystok«.

Der Fall Gawel landet beim Obersten Gericht in Warschau, die Prozessakten umfassen Hunderte Seiten, die vierzig dicke Ordner füllen: Es sind umfangreiche Berichte, unzählige Rechnungen, Kontoauszüge, Zeugenaussagen, die Gawels Geschäftsgebaren im Detail dokumentieren. Es sind Akten, die den Aktivisten schwer belasten.

Gawel, geboren 1973 als Sohn einer Lehrerin, gründete 1998 seine erste Firma, BHU Progress, zwei weitere Firmen folgten in den nächsten zehn Jahren, die er im Namen anderer Personen eintragen ließ. Sie gingen allesamt pleite, etliche Schulden aus dieser Zeit hat er nie zurückgezahlt, einen Haufen Kredite nie bedient. Er hatte Unterhaltsforderungen gefälscht, eine Versicherung betrogen, Schuldeneintreiber getäuscht. Die Anklage umfasst mehr als ein Dutzend Delikte mit einem Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro.

Im Februar 2021 meldet sich Gawel per Skype, um mit der *ZEIT* über die Vorwürfe zu sprechen. Er sitzt in seiner Wohnung in Oslo, im Hintergrund hört man seine Tochter spielen. Gawels Gesicht wirkt stark gealtert. Sein Bart ist von grauen Strähnen durchzogen, dicke Tränensäcke hängen unter den Augen. Mehr als zwei Stunden lang präsentiert Gawel seine Version der Geschichte, am Ende des Interviews sagt er: »Die Staatsanwaltschaft hat geschickt gearbeitet. Ich bräuchte Tage, um alle Vorwürfe zu entkräften.« Er behauptet, die Staatsanwaltschaft habe sämtliche Vorwürfe gegen ihn fingiert. Er sagt: »Die Staatsanwaltschaft will mich als Betrüger darstellen, dafür haben sie lauter Fälle zusammengezogen, die nichts miteinander zu tun haben.«

Doch auch unabhängige Institutionen nähren Zweifel an seiner Person. Mehrere internationale Stiftungen werfen Gawel vor, Stipendien und projektbezogene Kredite veruntreut zu haben. Es sind die Förderer aus seinen ersten Stunden als Aktivist, die sich nun gegen ihn wenden. Sie stehen nicht im Verdacht, die konservative Regierung zu unterstützen. Da ist zum Beispiel die Stefan-Báthory-Stiftung, die Demokratie-Initiativen mit ausländischem Geld fördert. Die Leiterin Ewa Kulik-Bielinska erklärt, die erste Förderung sei von Gawel noch ordnungsgemäß abgerechnet worden. Doch bei der zweiten Förderung tauchten Unregelmäßigkeiten auf. Gawel war nicht in der Lage, zu belegen, wofür er die Fördermittel verwendet hatte. Als die Stiftung nachforschte, stellte sich heraus: Ein großer Teil des Geldes war in die Firma geflossen, die auf den Namen seiner damaligen Lebenspartnerin lief. Diese Firma kaufte günstige gebrauchte Möbel und verkaufte sie wiederum an Gawels Organisation für den doppelten bis dreifachen Preis. Kulik-Bielinska sagt: »Wir haben ihm angeboten, uns das Geld in Raten zurückzuzahlen, aber er hat nicht kooperiert. Er hat uns offen angelogen.« Der polnisch-amerikanische Pafpio-Fonds, der zivilgesellschaftliche Initiativen fördert, berichtet von ähnlichen Erlebnissen mit Gawel. Zunächst habe er alle Abmachungen erfüllt, doch dann die Rückzahlungen gestoppt. Wieder verschwand Geld in Gawels Firma.

Keine der Organisationen erstattete Anzeige gegen Gawel. Kulik-Bielinska sagt, man habe Sorge gehabt, dass Gawel kein faires Gerichtsverfahren erhalte. Beide Organisationen sagen heute, Gawel habe kein Gefühl dafür gehabt, was Recht und was Unrecht ist. Er habe das eigene Wohl über sämtliche Vereinbarungen gestellt.

Vielleicht kann ja jemand beides zugleich sein: ein Held und ein Betrüger. Gleicht man Gawels Version mit der in den Akten ab, dann ergibt sich daraus vielleicht der beste Einblick in Gawels schillerndes Leben: Er ist ein Mann,

Der polnische Dissident Rafal Gawel erhält in Norwegen politisches Asyl, weil er sich in seiner Heimat verfolgt sieht. Der Fall erregt weltweit Aufsehen. Doch s....

der sich jahrelang durchgemogelt hat in einem Land, das nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zunächst schwere wirtschaftliche Probleme hatte.

Gawel hat eine Freundin, das Paar hat zusammen drei Kinder. Um die Familie zu ernähren, verdingt er sich als eine Art fliegender Händler, vertreibt Kosmetika, Feuerzeuge und Kondome im ganzen Land. In Gawels Erzählung ist er ein findiger Geschäftsmann, der sich durch schwere Zeiten gekämpft hat. Glaubt man den Akten, kann der Mann nicht mit Geld umgehen und stand mehrfach vor dem Ruin. Nur durch das Gewirr seiner Scheinfirmen überlebt er. Das Recht in Polen scheint biegsam in dieser Zeit, viele bereichern sich dank der unklaren Verhältnisse.

Im Jahr 2009 entwickelt Gawel ein Fußspray, das er Butosept nennt. Es soll ihn aus seiner finanziellen Not und vor den Schuldnern retten. Er gründet eine neue Firma, doch auch sie gerät rasch in finanzielle Schieflage. Etwa zu dieser Zeit trifft er seinen alten Jugendfreund Konrad Dulkowski wieder, und die beiden beschließen, sich den Traum vom eigenen Theater zu erfüllen. Sie finden ein altes Holzhaus am Rande der Altstadt von Bialystok, das früher einer jüdischen Familie gehört hatte. Das Theater verändert sein Leben radikal. Er ist nun kein fliegender Händler mehr, der Ramsch verkauft er ist Künstler. Um das Theater zu finanzieren, setzt Gawel auf die Fußspray-Firma. Sie ist der einzige Anteilseigner am Theater, der Gewinn soll zurück in die Kunst fließen. In Wahrheit ist es umgekehrt: Gawel nutzt dieses Konstrukt, um das Geld der Stiftungen in seine Firma zu leiten. Er sagt: »Wir haben das Geld möglichst effektiv verwenden wollen, um das Theater vor dem Ruin zu bewahren.«

Die politische Arbeit von Gawel ist mutig und anerkennenswert. Rafal Gawel wird zu einem Symbol für alles, was in Polen schief läuft. Und sein Image als Kämpfer gegen die polnische Autokratie ist sein Schutzschild. Jeder Schlag gegen ihn wird als weiterer Angriff von rechts gewertet. Zu stark ist das Vertrauen in unabhängige Gerichte bereits geschwunden.

Inzwischen hat die Europäische Kommission beschlossen, Teile der polnischen Justizreform vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Im Dezember 2018 ernennt die Regierung Gawels alten Feind Adam Andruszkiewicz von der Allpolnischen Jugend zum Vizeminister für Digitalisierung. Zwei Tage darauf verlässt Gawel das Land. Er behauptet, Andruszkiewicz Ernennung sei der Auslöser für seine Flucht gewesen. Wenige Tage nach Gawels Ankunft in Norwegen bestätigt ein polnisches Gericht das Urteil gegen ihn, reduziert jedoch die Haftstrafe auf zwei Jahre.

Im März 2019 hebt das Oberlandesgericht Karlsruhe den EU-Haftbefehl gegen einen verurteilten Polen auf, mit der Begründung, polnische Richter könnten nicht mehr unabhängig urteilen. Auch die Niederlande stoppen zeitweise die Auslieferung polizeilich gesuchter Polen. Im September 2020 weist der Europäische Gerichtshof sämtliche Einlassungen Gawels aus formalen Gründen zurück. Zeitgleich erhält Gawel politisches Asyl in Norwegen. Das norwegische Immigrationsbüro will sich gegenüber der *ZEIT* zu dem Fall nicht weiter äußern. Eine Sprecherin erklärt, alle Dokumente seien geprüft worden. Im März 2021 scheitert Gawels Antrag vor dem Obersten Gericht in Warschau. Das Urteil gegen Gawel ist damit endgültig rechtskräftig. Doch im Grunde spielt das in diesem Fall auch schon keine Rolle mehr.

Rafal Gawel, geboren 1973, hat schon vieles gemacht: Er war fliegender Händler, Theatermann, Aktivist, Flüchtling

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Der polnische Dissident Rafal Gawel erhält in Norwegen politisches Asyl, weil er sich in seiner Heimat verfolgt sieht. Der Fall erregt weltweit Aufsehen. Doch s....

Subject: POLITISCHES ASYL (92%); POLITIK (90%); RASSISMUS & FREMDENFEINDLICHKEIT (90%); EUROPÄISCHE UNION (89%); THEATER & DRAMA (89%); VERBRECHEN (79%); VERURTEILUNGEN (79%); LGBTQ+ PERSONEN (78%); HISTORISCHE STÄTTEN (77%); NEGATIVE GESELLSCHAFTLICHE NACHRICHTEN (76%); ÜBERWACHUNG (76%); RECHTSSTAATLICHKEIT (75%); SOZIALE NETZWERKE IM INTERNET (73%); KRIMINALERMITTLUNGEN (72%); GERICHTSPROZESSE (71%)

Company: FACEBOOK INC (57%)

Ticker: FB (NASDAQ) (57%)

Industry: NAICS519130 INTERNET PUBLISHING & BROADCASTING & WEB SEARCH PORTALS (57%); HISTORISCHE STÄTTEN (77%); SOZIALE NETZWERKE IM INTERNET (73%)

Geographic: OSLO, NORWEGEN (73%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (91%); NORWEGEN (98%); POLEN (94%); EUROPA (79%); DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: May 21, 2021

End of Document